TRABAJO PRÁCTICO ACTUACIÓN PROFESIONAL:

Análisis del caso ESTAFA A AEROLÍNEAS ARGENTINAS

A través del caso anteriormente subido a la plataforma, se pide que se respondan las siguientes consignas desde una perspectiva de la legislación, y la actuación profesional, como se aplica lo estudiado hasta el momento, en este caso tan popular a nivel país y con tanta injerencia en su profesionalismo.

1. Según lo leído en ambas noticias y considerando la Ley 26.388 de Delitos Informáticos en Argentina, ¿qué figuras penales creen que se le imputan al programador? Justifiquen analizando la acción de "manipular códigos fuente para alterar parámetros".

2. El apunte menciona que el software debe ser "seguro, confiable y justo". En este caso, el acusado utilizó su conocimiento técnico para detectar y explotar una vulnerabilidad en lugar de reportarla. ¿Qué principios éticos de la Unidad 12 se vieron vulnerados en su accionar?

3. Si ustedes fueran designados como Peritos Oficiales por el Juez Casanello para esta causa, redacten tres puntos de pericia técnicos que serían fundamentales para demostrar la manipulación del sistema de millas. Agreguen como deben solicitar un adelanto de gastos para realizar la pericia.

4. En la noticia se menciona el secuestro de dispositivos y el análisis de la Web de Aerolíneas. Expliquen por qué es vital mantener la integridad de la evidencia digital en este caso para evitar que la defensa del acusado pida la nulidad del proceso.

5. Supongan que Aerolíneas Argentinas decide contratar a un Consultor Técnico de Parte para seguir la investigación. ¿Cómo debería este profesional establecer sus honorarios? Mencionen la importancia del JUS y del adelanto de gastos en una causa de esta magnitud y duración.

6. Una de las noticias menciona que los 53 compradores de millas "no podían desconocer" la maniobra. Relacionen esto con el concepto de Sesgo o Discriminación Algorítmica: ¿Es posible que un sistema informático tome decisiones que "parezcan" legales pero escondan una estafa detrás? ¿Quién es el responsable final: el código o el programador?